

第14問

甲と乙は、甲が乙に軽度の傷害を与え、保険金名目下に金員を詐取しようと共謀し、甲が、自ら運転する自動車を乙の運転する自動車に追突させて、乙に軽傷を負わせた。右追突により乙の自動車が突然対向車線に押し出されたため、対向車線を走行してきた丙の運転する自動車が避けきれずにこれに衝突し、その結果乙は死亡した。

甲の罪責を論ぜよ（特別法違反の点を除く。）。

（旧司法試験 昭和57年度 第1問 改題）

第1 構成要件該当性

まず、乙に軽傷を負わせたことが傷害罪（204）の構成要件に該当することを確認した上で、丙の運転する自動車と衝突して乙が死亡したことについて、甲の行為との因果関係が認められるかを検討することになる（**論点** 因果関係～行為後の事情の介在  司H22,H26,予H23,旧H8-1,H11-1,H15-1,H20-1）。衝突により乙の自動車が対向車線にはみ出ていることから、これは当然認められるだろう。

したがって、甲の行為は、傷害致死罪（205）の構成要件に該当することになる。

 総合 26 頁  論証 6 頁

第2 違法性

次に、被害者の承諾により、違法性が阻却されないか（いわゆる同意傷害）を検討する（**論点** 同意傷害  司H21,予H24）。判例（最決昭55.11.13【百選I22】）は、「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。」（下線部は担当者）としており、この立場からはその有効性が否定されることになるだろう。

 総合 83 頁  論証 29 頁

一方で、学説の立場に立ち、承諾の有効性を肯定した場合には、承諾の内容を超えた結果が発生した場合の処理について検討する必要がある。

- ※ 甲らは、保険金詐欺を計画しているものの、保険金詐欺の実行の着手時期（43本文）は、保険金請求時であると解されている（大判昭7.6.15）から、詐欺未遂罪（250、246 I）は成立しない。

答案構成

1 傷害致死罪（205）の成否

↓

因果関係の存否

↓

危険の現実化説

↓

あてはめ

↓

因果関係肯定

↓

構成要件該当性あり

↓

2 被害者の同意

↓

社会的に相当である範囲において違法性が阻却される

↓

あてはめ

↓

違法性阻却は認められない

↓

3 傷害致死罪が成立する

↓

4 詐欺未遂罪（250、246 I）は成立しない

1 甲が、乙に軽度の傷害を与える意図で、自ら運転する自動車を乙の運
 2 転する自動車に追突させた行為について、「身体を傷害し、よって人を
 3 死亡させた」ものとして、傷害致死罪（205条）の成立が考えられ
 4 る。

5 (1) もっとも、乙の死の結果発生には、丙の自動車と追突するという事
 6 情が介在している。そこで、因果関係の有無が問題となる。

7 (2) 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重
 8 い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかとい
 9 う法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内
 10 包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解
 11 する。具体的には、行為者の行為の危険性と、介在事情の結果発生へ
 12 の寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。

13 (3) 自動車を追突させる行為は、自動車が一定の重量・速度を有するこ
 14 とからすれば、人の死の結果が発生する危険性が高いといえる。

15 一方、丙による衝突も死の結果に対して寄与しているが、このよう
 16 な事態は甲の上記追突により乙の自動車が突然対向車線に押し出され
 17 たために起こったものであり、いわば甲の行為により誘発されたもの
 18 である。

19 したがって、甲の行為の危険性が現実化したものといえ、因果関係
 20 は認められる。

21 (4) 以上から、甲の行為には、傷害致死罪の構成要件該当性が認められ
 22 る。

1

1 2 もっとも、甲は乙に軽傷を与えることについて、乙の同意を得てい
 2 る。

3 (1) ここで、被害者の同意がある場合は違法性を阻却すると考える。違
 4 法性とは社会倫理規範に違反する法益侵害又はその危険であるところ
 5 、被害者の同意がある場合には、当該行為が社会的に不相当とまで
 6 はいえないからである。

7 とはいえ、全ての同意が違法性を阻却するのではなく、社会的に相
 8 当と認められる範囲においてである。そのような範囲にあるか否かは、
 9 単に承諾が存在するという事実だけでなく、承諾を得た動機、目
 10 的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照ら
 11 し合わせて決すべきである。

12 (2) 本件では、甲は保険金名目下に金員を詐取しようという違法な動機
 13 の下に乙の同意を得ており、目的の社会的悪性が強い。また、追突行
 14 為自体から発生した結果は偶然にも軽傷にとどまっているものの、そ
 15 の後上記のように丙の自動車と衝突し、乙の死亡結果が生じているこ
 16 とからも明らかなように、自動車を追突させる行為は人の死の結果を
 17 含む大きな社会的危険を惹起するおそれのある行為である。

18 これらの事情に鑑みれば、上記同意に社会的相当性は認められない
 19 というべきである。

20 (3) したがって、同意による違法性阻却は認められない。

21 3 以上から、甲には傷害致死罪が成立する。

22 4 なお、いわゆる保険金詐欺の「実行」の「着手」（43条本文）は、

2

1 保険会社に保険金支払請求をした時点で認められるところ、甲はまだ同
2 請求を行っていない。そのため、甲に詐欺未遂罪（250条、246条
3 1項）は成立しない。

4 以 上

3

4